

0074190-27.2013.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: VANESSA STRENGER

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... sendo informado de que havia ocorrido um roubo com a moto de sua propriedade, quando assumiu a prática do roubo. Na Delegacia, acompanhado de seu pai, o representando como advogado, se apresentou espontaneamente no distrito para os esclarecimentos, sendo submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas. Com relação a DANILO, esclareceu que o conheceu há seis anos em um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0074190-27.2013.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0074190-27.2013.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 424/2013 - 36º Distrito Policial - Paraíso

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DE CARVALHO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA STRENGER

Vistos.

JULIO CESAR DE CARVALHO e DANILO REIS DE FREITAS, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, por duas vezes na forma do artigo 70, todos do Código Penal, porque, no dia 01 de julho de 2013, por volta das 13h, no viaduto Euclides de Figueiredo, Paraíso, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso de agentes e mediante unidade de desígnios, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um aparelho de telefone celular da marca Apple, modelo Iphone 4s, 64 Gb, avaliado em R\$ 2.000,00 (dois mil reais) e um aparelho de telefone celular da marca Samsung, modelo S4, cor branca, avaliado em R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), bens pertencentes, respectivamente, às vítimas Juliana Galassi Zavitoski e Fabiano Aurélio Forte.

A denúncia foi recebida (fls. 46).

Os réus foram citados (fls. 205 e 243) e apresentaram defesa prévia (fls. 258 e 262), após o que o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 263).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas e testemunhas. O acusado JÚLIO CÉSAR foi interrogado ao final.

O acusado DANILO tornou-se revel, em Juízo.

Em sede de debates, o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos termos da denúncia, vez que evidentes a autoria e a materialidade.

A defesa de JULIO, por sua vez, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, em caso de condenação, requer a aplicação do regime semiaberto e a possibilidade de apelar em liberdade.

A Defesa de DANILO, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas.

É o relatório.
DECIDO.

A denúncia é procedente, em parte.

Narra a exordial acusatória que as vítimas estavam no interior de um veículo Honda Fit, paradas, aguardando o semáforo abrir, momento em que o acusado JULIO, guiando um motociclo Honda GC, cor vinho, e o acusado DANILO, na garupa do motociclo e portando uma arma de fogo, abordaram as vítimas, bateram no vidro do Honda Fit e exigiram, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, que as vítimas entregassem seus aparelhos celulares. As vítimas, amedrontadas, acataram as ordens emanadas pelos infratores, que logo após, de posse da "res", empreenderam fuga do local dos fatos. Ocorre que as vítimas conseguiram anotar a placa da motocicleta guiada por JÚLIO, e comunicaram o ocorrido à polícia; de posse dessa informação, JÚLIO foi localizado, ao passo que DANILO encontra-se em local incerto e não sabido. JÚLIO, quando apresentado na Delegacia de Polícia, foi reconhecido pessoalmente pelas vítimas, conforme autos de reconhecimento pessoal de fl.31 e fl.35. As vítimas, também em solo policial, reconheceram por meio de fotografia o acusado DANILO, conforme autos de reconhecimentos fotográficos de fl.32 e fl.36.

A materialidade dos delitos acha-se consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 05/08), autos de reconhecimento de pessoa e fotográfico (fls. 33, 34, 37 e 38), auto de avaliação (fls. 151), bem como pelas demais provas orais produzidas nos autos, sendo certa a autoria, porém somente em relação a JULIO CESAR.

Na primeira fase da persecução penal (fls. 45/46), o acusado JULIO confessou a prática delitiva. Esclareceu que residia na cidade de Sorocaba, oferecendo abrigo para seu amigo DANILO REIS DE FREITAS e que, na data dos fatos, viria a São Paulo para visitar seus filhos, nascidos em seu primeiro casamento, quando DANILO disse que gostaria de vir também para procurar emprego. Assim, vieram para a capital na motocicleta CG 150 Titan, de placas EOU 1617, de propriedade de seu pai, Jander Cesar de Carvalho, mas de seu uso exclusivo, inclusive para o trabalho. Já em São Paulo, enquanto trafegavam pela Avenida Brasil, conduzindo a motocicleta, com DANILO na garupa, este "deu a idéia", de "fazer uma fita", argumentando que estava desempregado e precisava de dinheiro. Ao passarem por um veículo, que não sabe declinar cor nem modelo, nas proximidades da Avenida Brasil, visualizou que era conduzido por uma mulher e que, da janela do veículo, DANILO disse que havia visto dois celulares com os ocupantes e que queria roubá-los. No início não aceitou participar do roubo, no entanto, após insistência de DANILO, acabou concordando, quando então emparelhou a moto ao lado do veículo, e DANILO anunciou o assalto. Indagado, disse que o vidro do veículo estava aberto e DANILO disse "quero o

celular dos dois", sendo que a mulher, que conduzia o veículo, entregou um aparelho e, por ver que o passageiro estava falando no outro celular e não havia entregado, o ameaçou dizendo "dá logo, dá logo, senão vou meter bala". Indagado sobre o porte de arma pelo garupa, ou seja, por DANILO, visto que as vítimas afirmam que o mesmo estava armado, negou ter visto qualquer arma. Após a entrega dos celulares se evadiram, fazendo o primeiro retorno pela Avenida Brasil, quando DANILO lhe disse "para aqui", quando parou, DANILO desceu e foi embora com os aparelhos de telefone celular. Não viu mais DANILO, que disse que voltaria para sua casa em Sorocaba na mesma noite ou no dia seguinte, no entanto não o fez. No dia seguinte, dia 02 de julho, seu pai foi até Socoraba, onde reside com sua mãe, e o indagou sobre o ocorrido, dizendo que tinha recebido uma ligação da Delegacia, sendo informado de que havia ocorrido um roubo com a moto de sua propriedade, quando assumiu a prática do roubo. Na Delegacia, acompanhado de seu pai, o representando como advogado, se apresentou espontaneamente no distrito para os esclarecimentos, sendo submetido a reconhecimento pessoal pelas vítimas. Com relação a DANILO, esclareceu que o conheceu há seis anos em um barzinho na cidade de Sorocaba - SP, onde sua mãe residia, e onde atualmente reside. Pode informar que com DANILO passou um carnaval na Bahia há seis anos, não se viram mais, se reencontrando há dois meses, quando DANILO o ligou, dizendo que viria para São Paulo e se poderia se hospedar em sua residência, com o que concordou. Durante esses dois meses, DANILO ficou na residência com sua mãe, e sua companheira, e pode perceber que DANILO estava usando drogas, visto que saía a noite, passava dias fora, estava emagrecendo. Indagado, disse não sabe onde DANILO pode ser localizado, visto que era residente na cidade de Serrinha-BA, próximo a Feira de Santana. Esclareceu que não sabia que DANILO portava arma de fogo e não a viu em sua posse, assim como não possui arma de fogo. Reiterou que foi a primeira vez que praticou crime de Roubo, que anteriormente já se envolveu em brigas com sua ex-mulher, que exerce atividade remunerada como moto-boy na empresa Dinhos Express. Apresentou a certidão do filho de DANILO com sua qualificação completa, assim como acessou o sitio facebook, de onde foram localizadas e impressas fotos de DANILO, mostradas para as vítimas para possível reconhecimento fotográfico.

DANILO não foi interrogado na primeira fase da persecução penal, havendo indiciamento indireto.

JULIO CESAR, em Juízo, disse conhecer o corréu, aduzindo que ele morava consigo à época dos fatos. Moravam em Sorocaba, mas trabalhava em São Paulo. Em um dos dias em que estava indo para São Paulo, DANILO pediu para ir junto, com o intuito de entregar currículo. Na Av. Brasil, ao parar a motocicleta, viu que DANILO estava realizando o roubo e indagou o que ele estava fazendo. Em seguida, desesperado, acelerou a motocicleta e pediu para que DANILO desembarcasse do veículo. Não confessou a prática delitativa no Distrito Policial.

DANILO não foi ouvido sob o contraditório porque revel.

A inverossímil versão exculpatória apresentada pelo acusado JULIO CESAR restou absolutamente isolada diante do contexto probatório.

A vítima Juliana Galassi Zavitoski disse, na delegacia (fl. 31/32), que, no dia 01 de julho de 2013, conduzia seu veículo Honda Fit pela Avenida Brasil, em companhia de Fabiano Aurelio quando, no Viaduto Euclides de Figueiredo, ao parar no farol desfavorável, foram abordados por dois indivíduos conduzindo uma motocicleta de cor vinho, sendo que o garupa, mediante grave ameaça, portando arma fogo, bateu no vidro do veículo, exigindo que o abaixasse e entregassem os aparelhos de telefone celular. Em razão da ameaça, abaixou o vidro do veículo e entregou seu aparelho celular, quando o garupa ainda disse, "o dele também", referindo ao celular do passageiro, que também foi entregue; depois os indivíduos fugiram. Após a subtração, conseguiu anotar a placa da motocicleta, qual seja, EOU1617, acionaram a

polícia militar via 190 e compareceram no distrito para registro da ocorrência. Esclareceu ainda que os dois indivíduos estavam com roupa de motoboy e que o garupa portava arma de fogo, mas foram ameaçados pelos dois indivíduos. No dia 3 de julho recebeu ligação de investigadores da Unidade Policial solicitando que comparecesse para reconhecimento pessoal, o que foi feito na presente data, sendo que reconheceu, sem sombra de dúvidas, JULIO CESAR DOS SANTOS como um dos indivíduos que, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho de telefone celular. Reconheceu o corréu DANILO por fotografia.

Ouvida em juízo, a vítima Juliana Galassi Zavitoski disse que o assaltante se assemelha ao preso número 02 (preso aleatório), mas não se recorda exatamente em decorrência do tempo transcorrido.

Estava conduzindo seu veículo na companhia do seu companheiro, quando, em frente ao Parque Ibirapuera, uma motocicleta parou ao lado do seu veículo e os indivíduos bateram com uma arma no vidro. Ameaçaram e exigiram a entrega dos celulares, no que atenderam. Em seguida, em posse dos celulares, os assaltantes saíram do local. Conseguiu anotar a placa da motocicleta, juntamente com a cor da motocicleta, e dirigiu-se ao Distrito Policial, para realizar o boletim de ocorrência. Fez reconhecimento cerca de uma semana depois e reconheceu sem qualquer dúvida. Reconheceu uma outra pessoa (DANILO) por fotografia (fls. 29), sem qualquer dúvida. Mostradas fotografias de fls. 51/54 (JULIO CESAR), disse que reconheceu a referida pessoa pessoalmente e apontou, inicialmente, como a pessoa que estava no garupa, mas, após apontamento, disse que era o condutor da motocicleta. Não se recorda se a viseira estava levantada. Fotografias foram apresentadas para o reconhecimento fotográfico. Não conhecia as pessoas reconhecidas.

A vítima Fabiano Aurélio Forte, no Distrito Policial (fls. 35/36), disse que, no dia 01 de julho de 2013, por volta das 13:00 horas, estava no banco do passageiro do veículo Honda Fit conduzido por Juliana Galassi quando, ao pararem em um farol no Viaduto Euclides de Figueiredo, foram abordados por dois indivíduos, que se aproximaram em uma moto de cor vermelha ou vinho; mediante grave ameaça, um deles, precisamente o garupa, portando arma de fogo, exigiu que entregassem os telefones celular. Esclareceu que Juliana abaixou o vidro do veículo e entregou seu aparelho celular, quando então os indivíduos exigiram que também entregasse o de sua propriedade dizendo "mete bala", momento em que entregou o celular e os indivíduos se evadiram. Após o roubo, conseguiram anotar as placas da motocicleta, informando-a para a polícia militar via 190 e posteriormente no distrito quando do registro da ocorrência. No dia 3 de julho recebeu ligação de investigadores da Unidade Policial solicitando que comparecessem para reconhecimento pessoal, o que foi feito na presente data, sendo que reconheceu, sem sombra de dúvidas, JULIO CESAR DOS SANTOS como um dos indivíduos que, mediante grave ameaça, subtraiu seu aparelho de telefone celular, acrescentando que era o que conduzia a motocicleta e estava com capacete. Registre-se que durante o reconhecimento observou os indivíduos com e sem capacete.

A vítima Fabiano Aurélio Forte, sob o contraditório, disse não ser possível reconhecimento em razão do lapso temporal. Estavam em um veículo conduzido por sua namorada quando, pelo lado do motorista, foram abordados por dois indivíduos armados em uma motocicleta. Os celulares foram subtraídos. Logo em seguida, dirigiram-se ao Distrito Policial e repassaram à polícia o emplacamento. A motocicleta foi apreendida e era da cor vinho. Fez reconhecimento pessoal do condutor da motocicleta, sem qualquer dúvida. Não se recorda se fez reconhecimento fotográfico. Foram apresentadas três pessoas para o reconhecimento pessoal e todos estavam de capacete. Apresentada fotografia de fls. 51/54 (JULIO CESAR), confirmou que foi a pessoa que reconheceu pessoalmente no Distrito Policial. Por fim, disse que condutor e o garupa gritavam a todo momento e ambos deram a voz de assalto.

A propósito, como reiteradamente se tem decidido, a palavra da vítima, se coerente

e uniforme, como no presente caso, deve merecer integral acolhimento.

Assim, se não há prova de que tenha sido a vontade da vítima influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, e não se vislumbra nos autos qualquer indício que ponha em dúvida a sinceridade de seu relato forçoso é admitir a sua palavra, pela certeza que exprime, como suficiente à formulação de um seguro juízo de convicção.

Aliás, não é por outro motivo que a Jurisprudência, reiteradamente vem acentuando que: "Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade." (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

"Ressalte-se que a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente no roubo, é de suma importância, porque seu único intento é apontar os agentes da crueldade a que foi submetida, principalmente quando não existir qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada lhe aproveitando uma falsa e leviana incriminação de pessoa desconhecida e inocente." (TJSP, 4ª. Câmara de Dir. Criminal, Apelação criminal nº 0000960-51.2008.8.26.0106, Rel. Des. Salles Abreu, j. 07.06.2011).

O policial Ubirajara, ouvido somente sob o contraditório, disse não se recordar dos fatos em razão do lapso temporal.

Desta forma, a coligação das provas contidas nos autos da formação do inquérito policial ao momento de prolação da sentença - encontra-se apta a demonstrar a prática, pelo acusado JULIO CESAR, de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo.

A responsabilidade penal do acusado JULIO CERSAR é certa. Com efeito, JULIO CESAR foi identificado pela Polícia Judiciária a partir do emplacamento da motocicleta utilizada no crime (fls. 09/10). Instadas a realizar o reconhecimento no Distrito Policial, as vítimas reconheceram pessoalmente JULIO CESAR como um dos criminosos.

Em que pese não ter sido possível a realização do reconhecimento sob o contraditório em razão do longo lapso temporal, as vítimas, em Juízo, ratificaram o indigitamento pessoal realizado na primeira fase da persecução penal, quando os fatos ainda eram recentes.

Demais disso, JULIO CESAR, muito embora tenha tentado se exculpar, não nega que estava conduzindo a motocicleta no momento dos fatos e que realmente ocorreu a subtração às vítimas.

Todavia, sua versão exculpatória não se sustenta e é arrefecida pelas próprias declarações dos ofendidos. Em Juízo, Juliana e Fabiano confirmaram a participação conjunta dos dois indivíduos que estavam na motocicleta, inclusive mencionando que a grave ameaça foi proferida pelo condutor (que seria JULIO CESAR) e pelo garupa da motocicleta, o que já é suficiente para infirmar a sua negativa em Juízo.

Assim, como é possível observar, em relação ao réu JULIO CESAR, o conjunto probatório é substancial e autoriza a condenação.

Se por um lado há provas suficientes para a condenação de JULIO CESAR pelo crime imputado, diversa é a situação no tocante ao corréu DANILO.

Deveras, os tribunais superiores já sedimentaram entendimento sobre a

impossibilidade de condenação baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, ainda que confirmado em Juízo, quando não corroborado por outros elementos de prova que conduzam à autoria.

Sobre a temática:

“O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.” (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

No presente caso, sem embargo do reconhecimento positivo realizado pelas vítimas no Distrito Policial, a qualificação e as fotografias de DANILO apresentadas às vítimas foram cedidas de maneira unilateral pelo próprio acusado JULIO CESAR (fls. 09/10), sem qualquer outra diligência complementar pela Polícia Judiciária.

Em Juízo, não obstante a confirmação por parte de Juliana sobre o reconhecimento fotográfico na Delegacia, as vítimas declararam ser impossível realizar o reconhecimento atualmente em razão do tempo transcorrido. Nesta lógica, ainda que DANILO se apresentasse em Juízo, não seria realizado reconhecimento à luz do contraditório.

Bem por isso, considerando que há somente a delação do corréu JULIO CÉSAR, o qual inclusive procurou atribuir a prática delitiva apenas ao corréu, e o reconhecimento fotográfico inquisitivo, não corroborados por outras provas judicializadas de autoria, a absolvição em relação a DANILO é medida de rigor.

Com relação ao roubo perpetrado por JULIO CESAR, a grave ameaça à pessoa restou devidamente comprovada pela prova oral colhida nos autos, mas também pela narrativa dos ofendidos sobre o uso de arma de fogo.

A causa de aumento do concurso de agentes restou demonstrada pela prova oral, notadamente nas declarações do ofendido. Inegável que JULIO CESAR e seu comparsa agiram mediante prévio conluio, um aderindo à vontade do outro.

Outrossim, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena do inciso I do artigo 157, vigente ao tempo do fato.

Com efeito, a Lei 13.654/2018 revogou o inciso I, do § 2º, do artigo 157, mas transferiu a figura “emprego de arma de fogo” a outro tipo incriminador, elevando o quantum de aumento da pena para 2/3 aos delitos praticados a partir do dia 24 de abril de 2018, tem-se ter ocorrido “novatio legis in pejus”.

Aplica-se, portanto, o princípio da continuidade normativa, que ocorre quando uma norma penal é revogada, porém a mesma conduta continua sendo incriminada pelo tipo penal revogador. Desta forma, tratando-se de “novatio legis in pejus”, deve ser aplicado ultrativamente o dispositivo penal revogado.

Neste ponto, insta salientar que a ausência de apreensão da arma e, por conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua potencialidade ofensiva, não impede o reconhecimento da causa de aumento. Ainda constitui entendimento jurisprudencial que, se a palavra do ofendido pode o mais, identificar o roubador, seria um contrassenso não admitir pudesse o menos, isto é, comprovar a presença e/ou a utilização de arma.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas de que o acusado JULIO CESAR praticou o crime de roubo em questão, nas circunstâncias constantes na fundamentação, de modo que a única solução possível para o caso é a condenatória.

Passo, portanto, à dosagem da pena.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como comportamento da vítima), tem-se que o delito foi praticado em plena via pública e luz do dia, evidenciando-se verdadeira ousadia e periculosidade; tem-se ainda o prejuízo suportado pelas vítimas, as quais não tiveram seus bens recuperados. Desse modo, a pena-base deve ser fixada acima do patamar mínimo cominado à espécie para o delito, isto é, em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Em seguida, ausentes agravantes ou atenuantes, mantenho as penas fixadas em 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na derradeira etapa, presentes as majorantes dos incisos I e II do art. 157 do CP, vigente ao tempo dos fatos, e considerando a gravidade do delito, roubo praticado em concurso de dois agentes, em plena via pública e com uso de arma de fogo, cumpre exasperar as sanções em 2/5 (dois quintos), restando as penas em 06 anos, 08 meses e 19 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Presente também o concurso formal (dois patrimônios dilapidados), exaspero a pena em 1/6, tornando-se definitiva em 07 anos, 10 meses e 02 dias de reclusão e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

Ausentes os requisitos legais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

Por derradeiro, no que tange ao regime prisional, tendo em vista a gravidade concreta do delito em questão, notadamente da personalidade do agente, com delito praticado mediante uso ostensivo de arma de fogo e concurso de agentes, bem como das circunstâncias e consequências do crime, fixo a modalidade inicial fechada (art.33, §3º, do CP).

Diante do exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para:

a) CONDENAR o réu JULIO CESAR DE CARVALHO como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II (Lei vigente ao tempo dos fatos), por duas vezes na forma do artigo 70, todos do Código Penal, às penas de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo, atualizado.

b) ABSOLVER o réu DANILO REIS DE FREITAS, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, de toda acusação formulada.

Por responderem ao processo soltos, faculto o recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se Guia de Execução Definitiva e lance-se o nome

do sentenciado JULIO CESAR DE CARVALHO no rol dos culpados, arquivando-se, oportunamente.

P.R.I.C.

São Paulo, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA